

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 11/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Cerramiento ganadero en la finca Encomienda de Mudela (Viso del Marqués, Ciudad Real), expediente S478-2026-CR-00109. [2026/6657]

El artículo 6.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, establece los proyectos que deben ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.

En concreto, el proyecto denominado “Cerramiento ganadero en la finca Encomienda de Mudela (Viso del Marqués, Ciudad Real)”, promovido por Jorge González Rodríguez, por sus características se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 1 (Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería), apartado i) Vallados y cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental presentado por el promotor, suscrito en agosto de 2025 por técnico competente, el proyecto consiste en la instalación de un vallado de tipo ganadero de corta duración a lo largo 5.900 metros de longitud dividido en 4 tramos siguiendo los linderos de la finca Fresnedas Bajas. Esta finca está localizada en la zona norte del término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), en su colindancia con los términos municipales de Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava y Santa Cruz de Mudela. Las parcelas catastrales afectadas por el cerramiento ganadero son la 2, 3 y 4 del polígono 91 y la 6 del polígono 90 del Catastro de rústica del municipio de Viso del Marqués, las cuales no cierran ninguna superficie.

La instalación de este vallado ganadero obedece a varios objetivos: principalmente para evitar los perjuicios que el ganado doméstico de la finca podría ocasionar a los cultivos agrícolas del exterior al impedir su salida, así como velar por la seguridad vial de los usuarios de la carretera autonómica CM-4111, colindante con la finca por el norte, imposibilitando los escapes fortuitos del ganado hacia esta vía de comunicación.

Según se refleja en el documento ambiental, el cerramiento ganadero estará constituido por una malla metálica galvanizada anudada del tipo 100/8/15, esto es, con una altura de un metro, un total de 8 alambres o hilos horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 15 cm. La separación mínima entre los dos alambres horizontales inferiores de la malla será de 15 cm. Esta malla estará sustentada en postes metálicos con perfil en “L” de 1,3 m de longitud con una sección de 30x30 mm que irían clavados en el suelo, separados por una distancia media de 5 a 7 metros.

Prácticamente la totalidad del trazado discurre por zonas de labor y de pastos o bien por caminos ya existentes, por lo que no será necesario realizar trabajos de roza sobre la vegetación existente. Tampoco será preciso la apertura de caminos, veredas u otras infraestructuras, para acceso con el material, que afecten a la vegetación leñosa natural. Con los caminos existentes es suficiente. Tampoco será necesario la poda de realce de ningún pie arbóreo, para facilitar la colocación de la nueva alambrada, ya que no hay obstáculos.

Los terrenos del interior del vallado ganadero están configurados por una alternancia de cultivos de herbáceas en secano con arbolado disperso de encina y de terreno forestal en las laderas de las sierras que existen en el interior de la finca.

El vallado proyectado no experimenta cruzamientos con la red natural de drenaje, ya que no se pondrán cerramientos en las zonas de servidumbre de los cauces.

El acceso principal a la finca se realiza a través de un camino de firme natural que parte desde la carretera autonómica CM-4111.

En el anexo cartográfico de la presente resolución se adjunta un plano con la localización y el trazado del vallado proyectado.

En el documento ambiental se realiza un análisis de alternativas y una valoración de los impactos ambientales para la alternativa seleccionada, proponiéndose una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar y mitigar los posibles impactos negativos las cuales, sin perjuicio de las condiciones que figuran en la presente resolución, se consideran adecuadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la misma.

Segundo. Tramitación y consultas.

Con fecha de 18 de agosto de 2025 tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano ambiental) la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental remitidos por el Ayuntamiento de Viso del Marqués, que actúa como órgano sustantivo en este procedimiento, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.

Tras incoar expediente con la referencia S478-2026-CR-00109, con fecha 9 de febrero de 2026 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2020, en la fecha indicada se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se formularon consultas a otros dos organismos a los que no se consultó en primera instancia. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se precede con un asterisco los que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- (*) Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Viso del Marqués.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- (*) Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Ciudad Real.
- (*) Servicio Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Ciudad Real.
- Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Ciudad Real.
- (*) Secretaría Provincial de Sanidad de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real.
- Servicio de Residuos de Ciudad Real de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife).
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
- (*) Servicios de Incendios Forestales y Ayudas de Ciudad Real.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente resolución.

Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación obrante a este expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas formuladas, se realiza el siguiente análisis en base a los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en su caso, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de esta resolución. Se trata de la instalación de un cerramiento ganadero temporal de 5.900 metros de longitud, dividida en cuatro tramos. Este cerramiento está formado por una malla metálica anudada de un metro de altura tipo 100/8/15, carente en toda su longitud de elementos cortantes o punzantes. La distancia entre los dos alambres horizontales inferiores de la malla es de 15 cm, distancia que permite el libre tránsito de los mesovertebrados silvestres a través del cerramiento en condiciones no lesivas.

El objeto principal de este vallado es realizar una mejor gestión ganadera, minimizando el contacto del ganado con otros animales y evitando la salida a terrenos de labor, así como mitigar el riesgo de accidentes de tráfico en la carretera autonómica CR-4111, que es colindante con la finca por el norte.

La fase de ejecución o instalación del cerramiento ganadero no requiere el consumo de recursos naturales, ni es generadora de residuos o sustancias contaminantes. Una vez que el cerramiento esté instalado y sea eficaz, deberá realizarse un manejo coherente del ganado doméstico en el interior de la finca, armonizando en todo momento las cargas máximas instantáneas para evitar la degradación del suelo y de las cubiertas vegetales naturales.

3.2.- Ubicación del proyecto.

La finca objeto de cerramiento está caracterizada por la alternancia de pastos con estrato arbustivo muy ralo y arbolado disperso de encina. El monte autóctono existente es un estrato arbóreo dominado por la encina con quejigo, enebro, coscoja, lentisco, madroño y otras especies arbustivas.

Los terrenos afectados por el vallado no forman parte del ámbito de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, aunque los mismos se encuentran en el interior de una zona de dispersión del Águila imperial ibérica y del Águila perdicera según establecen los correspondientes Planes de Recuperación aprobados para estas especies declaradas en peligro de extinción en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En dichos Planes de Recuperación, la instalación de cerramientos ganaderos como el que nos ocupa no figura entre los usos y actividades incompatibles con la conservación de las citadas especies de avifauna.

No se ha constatado la existencia de hábitats naturales ni elementos geomorfológicos de protección especial que vayan a resultar afectados por las obras de instalación del vallado. El proyecto tampoco afecta a vías pecuarias ni a montes de Utilidad Pública. Las series vegetales naturales potencialmente afectadas por la instalación del cerramiento ganadero son la Serie mesomediterránea luso-extremadurensis silicícola de *Quercus rotundifolia* o encina (*Pyro bourgaeanae*-*Quercus rotundifoliae* sigmetum). VP, encinares., que no constituyen un hábitat de interés comunitario.

Algunos tramos del cerramiento ganadero cruzan con cauces temporales que forman parte del dominio público hidráulico del Estado, destacando el Arroyo de Valdecirial; también hay un tramo de vallado que afecta a la zona de policía del Río Fresneda, tratándose de aspectos que deberá tener en cuenta el promotor ante el Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) con carácter previo a las obras de instalación del cerramiento.

Los núcleos de población habitados más cercanos al proyecto se encuentran a más de 10 km, siendo una distancia lo suficientemente alejada para producir molestias a sus habitantes durante el transcurso de las obras de instalación del cerramiento ganadero.

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que la capacidad de carga del medio en lo que respecta a la fase de construcción o instalación del vallado es alta, siempre y cuando se adopten las medidas preventivas apropiadas para minimizar la afección a la vegetación natural. Durante el funcionamiento del vallado, habrá que realizar un manejo adecuado de la carga ganadera que soportará el terreno cercado, procurando armonizarla para evitar la degradación y el deterioro paulatino del suelo, y preservar las zonas ocupadas por la vegetación natural leñosa del interior de la finca.

3.3.- Características del potencial impacto.

Teniendo en cuenta las características del entorno afectado y las del propio proyecto, se considera que la fase de construcción o instalación del vallado ganadero no conlleva la generación de impactos negativos significativos, pudiendo acarrear la eliminación de vegetación natural leñosa (mediante el desbroce, en ningún caso por decapado) en alguno de sus sectores, limitándose exclusivamente a las franjas de actuación, siendo una acción de carácter puntual de baja intensidad, reversible y recuperable a corto plazo. Por otra parte, las características del vallado permitirán el libre tránsito de los vertebrados silvestres de tamaño mediano y pequeño por su zona inferior, por lo que no supondrá una fragmentación del territorio.

En lo que respecta al impacto generado por el ganado confinado en estos terrenos, siempre que se realice un manejo adecuado en cuanto a la regulación de cargas, tiempos de estancia y rotaciones podrá evitarse la degradación paulatina del suelo afectado, por lo que en principio el impacto global del proyecto será de signo negativo, pero de tipo compatible.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental presentado por el promotor del proyecto, las cuales se consideran apropiadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente resolución, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Viso del Marqués).

4.1.- Protección de la flora y fauna silvestres.

En el caso de que la instalación del vallado afecte directamente a cubiertas vegetales de matorral o arbolado, el promotor deberá solicitar, con carácter previo al inicio de las obras, autorización ante el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, según determina el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se advierte que los efectos de la presente resolución no eximen al promotor para solicitar dicha autorización.

Antes de la ejecución de las obras de instalación del vallado, y bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales, se jalonará el ámbito estricto y mínimo necesario para la colocación del vallado (pasillos de trabajo, zonas de acopio de los materiales de obra y herramientas auxiliares, etc.), con la finalidad de minimizar la afección a la vegetación natural del entorno. Por este motivo, el promotor deberá comunicar tanto al Servicio de Calidad Ambiental de Ciudad Real (eambiental-cr@jccm.es) como al Coordinador de los Agentes Medioambientales de la Comarca de Calzada de Calatrava la fecha prevista para el inicio de los trabajos con una antelación mínima de 10 días.

Bajo ningún concepto se sujetará la malla del vallado a los troncos de los ejemplares arbóreos de encina que radiquen en su trazado.

Las zonas de estacionamiento de la maquinaria y de almacenamiento temporal de las herramientas y equipos auxiliares deberán localizarse en zonas desprovistas de cubiertas vegetales naturales leñosas, y lo suficientemente alejadas de los cauces existentes en el entorno.

Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante la instalación del vallado, serán de observancia las medidas de prevención durante la época de peligro alto y extremo definidas en la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Si por cualquier circunstancia se utilizara maquinaria pesada, esta no deberá concurrir durante tales épocas de incendios forestales; si este extremo no pudiera llevarse a cabo, el promotor deberá solicitar autorización previa ante el Servicio de Incendios y Ayudas de Ciudad Real, y dar cumplimiento al condicionado de la autorización que en su caso se emita.

Una vez cercado el terreno, el ganado doméstico que permanezca en su interior deberá manejarse coherentemente en lo referente a las cargas instantáneas, rotaciones y tiempos de permanencia para evitar la degradación del suelo potencialmente afectado, con especial atención a los terrenos forestales del interior del cercado. También deberá tenerse en cuenta la interacción con los ungulados silvestres del entorno a los efectos de la regulación de la carga pastante. Si se detectaran efectos adversos sobre el suelo y la vegetación natural atribuibles al sobrepastoreo, se podrán exigir medidas extraordinarias para paliar estos efectos. Como referencia de partida, la carga ganadera instantánea en terreno forestal con vegetación leñosa arbórea o arbustiva no deberá rebasar 1 UGM/ha. El promotor también evitará que se produzcan concentraciones o querencias desmesuradas de ganado en dichas zonas y en las inmediaciones de los drenajes naturales del terreno.

En relación a la conservación y protección de la fauna silvestre, deberá respetarse la separación mínima de 15 cm entre los dos alambres horizontales inferiores de la malla del vallado, siendo también adecuada la separación de 30 cm entre los hilos verticales de la malla, tal y como consta en el documento ambiental presentado por el promotor. En toda la longitud del vallado se prohíbe la utilización de elementos cortantes o punzantes (alambre de espino o similar), lo colocación de viseras, y la instalación de dispositivos de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a la de los propios postes de sustentación, si bien se permite la colocación de un cable tensor a ras del suelo, pero sin gancharlo al terreno en los vanos entre postes. Tampoco se habilitarán mecanismos que faciliten la entrada de piezas de caza desde el exterior del cerramiento e impidan o dificulten su salida, ni la conexión de la malla a cualquier fuente de suministro energético con el objeto de electrificarla.

Una vez instalado el cerramiento ganadero, el promotor deberá realizar inspecciones periódicas para comprobar la adecuada permeabilidad del cerramiento por su zona inferior, así como la existencia de colisiones de especies de

avifauna contra esta infraestructura, aspectos que quedarán convenientemente reflejados en los informes anuales de seguimiento y vigilancia ambiental. En el caso de que se detectaran especies de avifauna muertas o heridas por colisión contra el vallado, y las mismas se encuentren contempladas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desarrollados por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones, tales hallazgos deberán comunicarse de inmediato al Servicio de Medio Natural de Ciudad Real o a los agentes medioambientales de la zona.

4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

La ejecución del proyecto no requiere consumo de agua, ni tampoco implica la producción de vertidos de ninguna clase al dominio público hidráulico del Estado.

Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHGq), el vallado proyectado deriva en varios cruces sobre el cauce público Arroyo Valdecirial y de otros arroyos innominados, en las coordenadas siguientes:

- Cruce 1, en las coordenadas X: 442247 – Y: 4271821.
- Cruce 2, en las coordenadas X: 443510 – Y: 4272100.
- Cruce 3, en las coordenadas X: 442350 – Y: 4271690.
- Cruce 4, en las coordenadas X: 443171 – Y: 4272416.

Dada esta circunstancia, el promotor deberá solicitar autorización administrativa previa ante la CHG para el cruce del vallado con los cauces afectados, así como la afección a la zona de policía de estos cauces por ocupación del cerramiento en su recorrido.

En esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encuentra en tramitación el expediente de referencia 13098/0455/2025/01, abierto a raíz de la solicitud realizada con fecha 04/03/2025 para las actuaciones arriba citadas; por lo que este Organismo de Cuenca resolverá en el ámbito de sus competencias de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

En este sentido, el promotor deberá atenerse a los condicionantes que figuren en las correspondientes resoluciones de autorización emitidas por la CH del Guadalquivir.

4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante las obras de instalación del cerramiento ganadero estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en el Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030. Los residuos deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar expedita de cualquier clase de residuo.

El empleo de maquinaria y herramientas manuales a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos medios. En el caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos al terreno se deberá actuar de inmediato sobre el suelo para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Las tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto en el tajo, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.

4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.

Según la información patrimonial consultada de la zona, se constata que el proyecto evaluado afecta a varios elementos del Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Por tanto, con el objeto de valorar la importancia de tal afección y establecer, en su caso, las medidas correctoras que se consideren necesarias para compatibilizar la ejecución del proyecto y la preservación del Patrimonio Cultural de la zona, es necesario que el promotor presente un estudio del valor patrimonial del área afectada, que se redactará de acuerdo con la consulta de los inventarios del patrimonio cultural de los TT.MM. afectados y con los resultados de la oportuna intervención arqueológica sobre el terreno (Prospección Arqueológica), realizada por técnico arqueólogo competente.

En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante la instalación del vallado será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2013. Así mismo, el propietario de los terrenos cercados está obligado a permitir el acceso a los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural que radiquen en su interior, en los supuestos contemplados en el artículo 24 de la Ley 4/2013 (inspección, investigación y redacción de informes por parte de la Consejería competente).

4.5.- Protección del Dominio Público Forestal, Pecuario y Viario.

El proyecto no afecta a montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias.

En relación a la posible afección a caminos públicos inventariados en el municipio de Viso del Marqués, será su Ayuntamiento el que determine las condiciones para salvaguardar la integridad física y continuidad de tales caminos, y en su caso establecer los retranqueos del vallado que pudiera exigir al respecto. Como premisas generales, los cerramientos respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres de paso que estos puedan interceptar, debiendo garantizar su transitabilidad conforme a sus normas específicas y al Código Civil, respetando las distancias mínimas establecidas en las ordenanzas municipales de caminos públicos del municipio.

4.6.- Plan de desmantelamiento.

Si una vez instalado el vallado deja de producirse la circunstancia que ha motivado su colocación, el propietario del predio cercado deberá desmantelar el cerramiento y reutilizarlo en otras zonas donde esté permitida su instalación. De no ser posible su reutilización, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón de la cimentación de los postes de sustentación, debiendo trasladarlos a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada para su correcta gestión.

Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que presentaban antes de la instalación del vallado.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Ayuntamiento de Viso del Marqués) el seguimiento del cumplimiento del presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio de las comprobaciones que el órgano ambiental puede realizar al respecto.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen contempladas en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y, en su caso, por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este designe, y se presentará ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

El programa de seguimiento y vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar los cotejos que considere necesarios y oportunos para verificar el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos en el documento ambiental presentado por el promotor o en la presente resolución, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas con el fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos en este informe de impacto ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante informes técnicos con la inclusión de actas, estadillos, fotografías y planos que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de los trabajos de instalación del vallado, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes extremos:

a) Durante la ejecución de las obras de instalación del vallado:

- Control de todas las condiciones establecidas en el presente informe de impacto ambiental para la protección de la fauna y flora (apartado 4.1).
- Control del condicionado que figure en la autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la instalación del vallado en los cruces y en la zona de policía de los cauces públicos afectados.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial de los residuos peligrosos.
- Control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra y de la aparición de restos arqueológicos.

b) Tras la finalización de las obras de construcción del vallado, y al menos durante los tres años siguientes (este periodo podrá ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):

- Control de la permeabilidad del vallado a la fauna silvestre y control de las posibles colisiones de ejemplares de avifauna silvestre (apartado 4.1 del presente informe de impacto ambiental).
- Control de la adecuación de la carga ganadera en el interior del cercado a través de indicadores de degradación del suelo (compactación del suelo, aparición de erosión en regueros, etc.) y del estado de la vegetación natural existente, en particular de las especies arbóreas y arbustivas. El objetivo de este control es garantizar que la acción del ganado doméstico sobre el suelo y las cubiertas vegetales naturales sea sostenible. Al respecto, se recomienda que en los respectivos informes anuales de seguimiento ambiental se adjunte un reportaje fotográfico, incluyendo en el primer informe fotografías de la situación preoperacional (momentos antes de la entrada del ganado en la finca, una vez vallada). Posteriormente, las fotografías se tomarían fundamentalmente a finales de primavera y finales de verano de cada campaña ganadera. Estas fotografías tendrán que reflejar fielmente el estado del terreno del interior del vallado, y realizarse desde los mismos puntos para evitar sesgos en la comparación de las diferentes imágenes. El reportaje fotográfico deberá abarcar una combinación de todos los escenarios posibles, con especial atención a las zonas de mayor pendiente y a los enclaves con presencia de encinas.
- Durante las labores periódicas de mantenimiento y reparación del vallado deberán observarse las mismas condiciones que figuran en los apartados precedentes de la presente resolución.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a las obras de instalación del vallado el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva (licencia municipal) ante el Ayuntamiento de Viso del Marqués, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial vigente.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela y el órgano ambiental (Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real):

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la instalación del vallado con una antelación mínima de 15 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Autorizaciones administrativas emitidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para los cruzamientos y ocupaciones en zona de policía de los cauces afectados. En su defecto, copia de la solicitud de dichas autorizaciones.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años desde la instalación del vallado: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental, que incluirán los reportajes fotográficos que se han prescrito en el apartado b) del epígrafe Quinto de este informe de impacto ambiental.

Séptimo. Valoración final.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, y por Decreto 17/2026, de 14 de abril, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme al artículo 54.2.b de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto denominado "Cerramiento ganadero en la finca Encomienda de Mudela (Viso del Marqués, Ciudad Real)", incoado en el expediente S478-2026-CR-00109 y promovido por Jorge González Rodríguez, no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria al estimar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones expresadas en el presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el Ayuntamiento de Viso del Marqués (órgano sustantivo), en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto con el contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado el presente informe de impacto ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico con la localización del vallado objeto de instalación.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO CARTOGRÁFICO

